

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 정부광고 의뢰 사업 특정감사

제 목 : 정부광고 업무 전 과정 처리 부적정

관계부서 : □□, \$\$

내 용

1. 업무 개요

공사는 주요 사업인 국내외 관광홍보 업무를 추진함에 있어, 마케팅을 위한 홍보 및 공고 등의 활동을 수행하면서 관련 법에 따라 한국언론진흥재단(이하 “언론재단”이라 한다)에 해당 업무를 정부광고로 의뢰하여 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 정부광고 추진 시 관련 법률 및 지침을 준수할 의무

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 한다) 제2조 및 제5조와 같은 법 시행령 제6조에 따르면, 공공기관이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위는 광고에 해당하며, 이 경우 해당 기관은 광고 업무를 언론재단에 의뢰하여 추진⁷⁾하여야 한다. 이때 언론재단은 같은 법 시행령 제7조 제2항에 따라 정부광고료의 100분의 10을 수수료로 징수할 수 있도록 하고 있는데, 이에 따라 공사에서 시행하는 광고의 경우 언론재단에 위탁하여 추진하여야 하며, 광고 금액에 비례하여 수수료를 지급하여야 한다.

7) 언론재단에 정부광고를 의뢰할 때에는 ‘광고요청서’를 활용하는데, 이는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조 제4호에 따라 계약서를 갈음하는 서류로서 언론재단은 이를 근거로 광고를 집행함

그리고 언론재단은 정부광고 집행의 기준과 절차를 규정한 「정부광고 업무편람(2021년~2024년)」⁸⁾(이하 “업무편람”이라 한다)을 운영하고 있는데, 이에 따르면 광고주는 광고 제작, 종합광고⁹⁾의 시행을 위하여 협력사¹⁰⁾를 정할 수 있으며, 이때 광고주가 종합광고 협력사를 직접 선정하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 등 해당 법령 및 관련 절차에 의거하여 협력사를 선정하여야 하고, 언론재단에 협력사 선정을 요청한 경우 언론재단은 입찰에 의한 방식으로 협력사를 선정하고 있다.

이와 관련하여 국가계약법 제7조 제1항에 따르면 계약체결은 일반경쟁에 부쳐야 하는 것이 원칙이며, 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있다. 특히 수의계약 체결의 경우 국가계약법 시행령 제26조에 의거 예외적으로 정해진 경우에만 가능하도록 하고 있어 법률에 정해진 사유 이외에는 수의계약을 체결할 수 없다.

따라서 공사 사업 담당자는 언론재단에 정부광고로서 사업을 의뢰할 때에는 수수료가 수반되는 만큼 동 사업이 정부광고에 해당하는 ‘유료고지 행위’가 수반된 사업인지 사전에 명확히 판단하여 이에 해당하는 경우에만 정부광고로 의뢰하여야 하며, 수수료 산정 시에도 실제 정부광고에 해당되는 부분만 수수료가 책정될 수 있도록 하여야 한다.

8) 업무편람은 2021.12월, 2024.3월, 2025.2월에 개정, 재발간 되었음

9) 종합광고란 광고기획, 광고제작, 홍보(PR), 온라인 및 SNS활동, 이벤트 및 프로모션 등을 통칭(출처: 업무편람)하는 것으로 공사에서 추진하는 대부분의 마케팅, 홍보 이벤트, 캠페인 등이 이에 해당될 수 있음

10) 감사원에서 실시한 <중소벤처기업진흥공단 정기감사(2025. 6.)> 중 ‘홍보비 집행업무 관리·감독 및 광고 집행결과 검수업무 등 소홀’에 따르면 홍보 매체를 보유·운용하는 사업자인 ‘매체사업자’와 판매대행 계약을 체결한 사업자를 ‘매체대행사’로 정의하고 있으며, 협력사도 매체대행사의 일종으로 볼 수 있음

또한 종합광고 추진을 위한 협력사를 선정하고자 할 때에는 ① 협력사 선정부터 언론재단에 의뢰하거나, ② 국가계약법에 따라 일반경쟁에 부쳐 협력사를 선정하거나¹¹⁾, ③ 법률에 정해진 수의계약 사유가 있는 경우에 한하여 제한적으로 일반경쟁에 부치지 않고 협력사를 선정할 수 있고, 이 때에도 국가계약법 등 관련 규정에 따라 2천만 원(여성기업, 장애인기업 등은 5천만 원)을 초과하는 사안에 대하여 언론재단에 수의계약 체결을 요청할 때에는 국가계약법 시행령 제30조 제2항¹²⁾에 따라 전자조달시스템을 이용하여 복수의 견적을 받는 등 제반 행정절차를 준수하여야 한다.¹³⁾

나. 사업종료 후 결과물에 대한 검사 의무

국가계약법 제14조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행한 경우, 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 따라 그 이행 내용을 검사하여야 하며, 같은 령 제55조 제6항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가계약법 제14조 제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약 이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

감사원이 실시한 <중소벤처기업진흥공단 정기감사(2025. 6.)> 중 ‘홍보비 집행업무 관리·감독 및 광고 집행결과 검수업무 등 소홀’에서도 업무편람에 따라 증빙자료 등 광고집행 결과보고 내용의 1차적인 검수 책임은 언론재단에 있으나,

11) 협력사 선정을 위한 입찰 공고 시 매체비는 입찰 대상이 아님을 명시하여야 하며, 매체 구매는 언론재단에 의뢰하여 별도로 시행하여야 함(출처: 업무편람)

12) 해당 조항의 단서에 따르면, 전자조달시스템에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령으로 정하는 경우에는 전자조달시스템을 통한 견적서 수령을 하지 않아도 되나, 이때 기획재정부령으로 정해진 사항은 ① 전문적인 학술연구용역의 경우, ② 농·수산물 및 음식물(그 재료를 포함한다)의 구입 등 신선도와 품질을 우선적으로 고려하여야 하는 경우 등이 해당함

13) 2천만 원 초과 수의계약을 위한 전자조달시스템 이용 복수 견적의 경우 입찰과 마찬가지로 공고를 해야하는 등의 이유로 공사 경영지원팀에서는 실제 활용이 어려울 것으로 공지하기도 하였음(출처: 2020년 경영지원팀 공지)

광고를 의뢰한 광고주도 광고실적 증빙서류에 대해 최종적으로 확인할 책임이 있다고 명시하고 있다.

한편 공사는 광고 사업의 경우에는 정부광고법에 따라 언론재단에 위탁하여 진행하고 있으며, 언론재단의 업무편람에는 광고 집행 후 매체사로부터 결과 증빙을 접수받아 집행 결과를 검수하는 주체가 언론재단임을 명시하고 있다. 그러나 광고 사업에는 공사의 예산이 투입되고, 광고 사업의 실질적인 수요자이자 광고결과를 통해 직접적인 효과를 기대하는 주체는 공사인 점을 고려할 때, 광고주인 공사는 정부광고 이행의 결과물 또한 용역 계약의 결과물과 동일한 수준으로 직접 관리·검수할 책임이 있다.

공사의 광고 업무 담당자는 광고 사업 종료 시 사업 이행 결과물에 대해 철저히 검사하고, 약정된 광고 이행 결과가 적절히 확인되지 않거나 이행이 완료되지 않는 등 결과물이 불완전할 경우에는 즉시 이에 대한 시정조치를 요구 하여야 하며, 최종적으로 이행 결과물이 명확히 확인된 후에 대금 지급 등의 조치를 하여야 한다. 또한 회계처리 기한 등의 사유로 불가피하게 중간결과보고서를 받아 정산을 먼저 진행할 수 밖에 없는 경우에도, 추후에 반드시 최종 결과보고서를 수령하여 해당 내용을 검수하고, 자체적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. □□ ‘ㄹㄹ 한국여행 토크쇼 개최’ 사업 관련

1) 언론재단 의뢰 및 협력사 선정 부적정

□□은 2022. 5. 21. 일본시장 대상 방한시장 조기 회복 도모를 위하여 ‘ㄹㄹ 한국여행 토크쇼 개최’를 기획¹⁴⁾하였으며, 사업의 주요내용은 ① K-POP아이돌

일본인 멤버가 소개하는 서울, 부산 핫플레이스 관광지 영상 제작, ② 한류스타 활용 한국여행 라이브 토크쇼 개최(일본지역 지사 오프라인 이벤트 연계 생중계 실시) 등이었다. 해당 사업의 내용은 공사의 SNS 채널을 활용한 자체 송출 방식으로 진행되어 유료고지 행위에 해당하지 않고, 별도의 광고도 포함되어 있지 않아 정부광고에 해당되지 않음에도 불구하고 이를 언론재단에 의뢰하는 방식으로 사업을 추진하였다.

또한 이 사업이 정부광고에 해당하여 언론재단 의뢰 대상이었다고 하더라도¹⁵⁾ 해당 사업의 전체 예산은 2억 9,700만 원으로 협력사 선정은 언론재단에 의뢰하거나, 국가계약법에 따라 입찰에 의한 방식으로 협력사를 선정하였어야 하나, □□은 수의계약 체결 사유에도 해당 되지 않는 특정 업체 (주)○○○(이하 “○○○”라 한다)를 협력사로 지정하여 언론재단에 정부광고로 의뢰하였다.

또한 기안에 포함된 견적서에 따르면 ‘토크 콘서트 LIVE송출’이라는 명목, 1식으로 2억 원의 예산이 책정되었고 이를 기준으로 언론재단에 수수료로 10%인 2천 2백만 원(부가세 포함)이 정해졌는데, 해당 사업 내용에 따르면 위 토크 콘서트 LIVE송출은 공사 □□의 유튜브 계정을 통해 진행되었기 때문에 ‘유료고지 행위’에 해당되지 않아 실질적으로 정부광고로 볼 수 없음에도 부적절하게 수수료가 책정·지급되었다.

2) 과업의 성과물 검수 부적정

14) □□-167(2022.4.12.)호

15) 사업비 정산에 활용된 결과보고서에 따르면 아이돌 출연진의 SNS 채널을 활용한 홍보 캡처가 남아있으나, 광고 효과 등을 명확히 확인하기 어려우며, 당초 견적 내용에는 이 부분에 대한 견적도 별도로 책정되어 있지 않음

또한 사업비 정산에 활용된 결과보고서를 확인한 결과, 실제 진행된 사업 내용은 정부광고에 해당하는 유료고지 행위가 아닌, □□ 공식 유튜브 채널에 LIVE 송출을 위한 영상 콘텐츠를 제작하고, 1일 토크쇼 이벤트를 진행하며 해당 영상을 동 채널에 송출한 것이 전부였다.¹⁶⁾ 해당 사업의 주요 내용이 행사추진의 성격을 띠고 있었음에도, 정산을 위해 제출된 결과보고서에는 단순히 유튜브 송출결과와 관련된 조회 수(10,048명), 최대 동시 시청자 수(1,857명), 총 시청 시간(1,997시간)만 기재되어 있고, 유튜브 영상 캡처 화면도 프로그램 당 두 컷 정도에 불과하여 해당 사업 추진 전반에 대한 구체적인 결과 및 성과를 객관적으로 확인하기 어려운 수준이었다. 그럼에도 □□은 미흡하게 작성된 결과보고서에 대하여 별도의 보완 요구 없이 정산 근거로 수용하여 이를 근거로 사업비를 정산하는 등 부적절하게 업무를 추진하였다.

나. \$\$ ‘■■■ 홍보 캠페인’ 사업 관련

1) 협력사 선정 및 견적수령 부적정

\$\$은 2022. 10. 28.~12. 31. 기간 중 ‘■■■ 구축 및 홍보마케팅’ 사업을 기획¹⁷⁾하였고, 사업의 주요 내용은 ① 여행 상품관 내 우수 개별여행 상품 및 서비스 100점 입점, ② 인플루언서(K-pop스타 등) 활용 상품 체험 콘텐츠 제작(한류스타 SNS 채널 활용 홍보 포함), ③ 디지털광고 집행이었다.

이에 따라 \$\$은 해당 사업을 정부광고로서 언론재단에 의뢰하였는데, 사업 예산이 2억 4,860만 원임에도 언론재단에 협력사 선정을 의뢰하거나, 국가계약법에

16) 송출 후 영상도 □□의 공식 유튜브 채널에만 보존됨

17) \$\$-312(2022.10.28.)호

따라 입찰에 의한 방식으로 협력사를 선정하지 않고 수의계약 체결 사유에 해당되지 않는 특정업체인 ○○를 지정하여 언론재단에 정부광고로 의뢰하였다.

그리고 사업추진에 대한 기안 시, ○○ 1개 업체로부터 견적서를 수령¹⁸⁾하였는데, 이 견적서는 총액 2억 4,860만 원으로 콘텐츠 제작비(5천만 원), 캠페인 광고 및 송출(4천만 원), 캠페인 광고 집행(1억 2천만 원), 언론재단 수수료(1,600만 원)로 구성되어 있었다. 그러나 실제 진행된 사업내용과 언론재단 정산결과에 따르면 ○○는 견적서에 포함된 광고 집행비 1억 2천만 원의 과업을 직접 수행하지 않았고, 언론재단이 선정한 별도의 매체사¹⁹⁾가 광고를 집행하여 당초 ○○가 제출한 견적서상의 업무내용과 실제 사업 집행 내역이 불일치하였다.

2) 과업의 성과물 검수 부적정

사업비 정산에 활용된 결과보고서에 따르면 본 사업의 주요 내용은 아이돌을 활용한 홍보영상 제작이었으며, 그 결과물은 공사의 VisitKorea 유튜브 채널에만 게시되었다. 또한 결과보고서에는 영상 제작 스틸컷과 유튜브 채널 캡처 이미지 외에 사업의 구체적인 성과나 파급효과를 확인할 수 있는 정량적·정성적 결과가 포함되어 있지 않는 등 사업의 성과를 구체적으로 확인할 수 있는 내용이 없어 사업비 정산의 근거 자료로서 적절하지 못하였다.

또한 당초 견적서상 유료고지 행위로 볼 수 있었던 ‘캠페인 광고 및 송출’ 4천만 원에 대한 추진 결과로 볼 수 있는 사항은 아이돌 공식 인스타그램 계정에 업로드 된 콘텐츠 1건뿐이었는데, 이 역시 [그림]과 같이 이미지 한 컷으로만 결과보고서에 기재되어 있었다.

18) 사업추진을 위한 기안에 첨부되어 있었던 견적서에 해당함

19) 언론재단이 온라인 광고 추진을 위해 분기 또는 반기별로 입찰을 통해 선정한 대행업체에 해당함

[그림] 결과보고서 상 유료고지행위에 해당하는 부분

(2) Instagram(릴스)



자료: 결과보고서 발췌

이때에도 결과보고서에는 SNS에 업로드된 콘텐츠의 주요내용과 구체적인 과업의 성과를 확인할 수 있는 내용은 포함되어 있지 않았다. 또한 감사과정에서 \$\$이 추가적으로 제출한 자료를 확인한 결과, [그림]의 콘텐츠의 설명내용은 ‘한국관광공사 가상인간 #여리지님과 #Zero_dance_Challenge’라는 문구만 기재되어 있을 뿐 ■■에 대한 설명이나 링크, 해시태그 등 관련 홍보 내용이 포함되어 있지 않아 해당 콘텐츠가 ■■ 홍보캠페인 홍보를 위해 활용되었는지 여부조차 명확히 확인하기 어렵다.

그럼에도 \$\$은 위와 같이 실질적인 사업수행 성과 확인이 어려운 결과보고서에 대하여 별도의 보완 요구 없이 정산 근거로 수용하여 이를 근거로 사업비를 정산하는 등 부적절하게 업무를 추진하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□은 감사결과에 이견이 없으며 향후 관련 규정 준수를 통해 적법한 절차에 따라 업무가 추진될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

\$\$은 ◎◎가 수의계약체결이 가능한 여성기업에 해당하며, 정부광고법 제6조 제1항에 따라 선정된 업체라고 답변하였는데, ◎◎가 여성기업에 해당한다고 하더라도 사업추진 기안 시의 견적서 금액은 수의계약 체결 가능 금액(1억 원 이하)을 초과²⁰⁾하며, 근거로 든 정부광고법 제6조 제1항의 경우도 홍보매체의 선정과 관련된 규정으로 협력사 선정에 준용할 근거가 없고, 위에서 살펴본 바와 같이 업무편람에도 협력사 선정에 대한 기준과 절차가 명시되어 있으므로 국가계약법에 따르지 않은 협력사 선정은 부적절하다.

또한 당초 견적서와 실제 추진된 사업 내용이 상이한 부분에 대하여 당초에는 ◎◎를 통해 일괄 견적을 받았으나, 언론재단에 의뢰하는 과정에서 미디어광고의 경우 언론재단에서 지정한 업체를 통해 진행하여야 함을 확인 받아 변경되었다고 답변하였으나, 이 경우에도 사업추진의 주요 내용이 변경되었다면 변경된 견적서를 다시 받고, 과업 내용을 조정하는 등 적절한 조치를 하였어야 하나 이러한 조치 없이 당초 견적서와 상이하게 사업이 추진되었으므로 이 주장도 받아들일 수 없다.

마지막으로 결과보고서 검수 미흡에 대해서는 해당 사업의 연도말 정산을 위한 제출 기한에 따라 광고집행 내용 등을 확인하고 사업비를 정산하였으며, 전체 사업실적을 종합한 최종 결과보고서는 2023년 1월에 별도로 기안²¹⁾하여 보완하였다고 답변하였다. 그러나 감사실에서 확인한 결과 해당 결과보고서는

20) 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목의 5)

21) \$\$-64(2023.2.17.)호

‘■■■ 구축 및 홍보마케팅 결과’로 전체 사업에 대한 결과보고에 해당하며, 언론재단에 의뢰한 본 건 사업에 대한 내용은 조회수 3,757회 및 화면 캡처 6컷 정도에 불과하여 이 역시 본 건 사업비 정산을 위한 적합한 결과보고서로 인정하기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 정부광고 업무를 추진하면서 협력사를 부적정하게 선정하고 결과 검수를 미흡하게 추진하는 등 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」, 「정부광고 업무편람」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준수하지 않은 관련자들에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)